P U T U S A N

Nomor 2672/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: **M. Syahreza Simamora als Reza**
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 35 Tahun / 06 April 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Pintu Air Gg Langgar No. 4E Kelurahan Siti Rejo I Kecamatan Medan Kota Kota Medan NIK 1271010604870001
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan :

a. Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 5 Oktober 2022 ;
b. Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh :
    1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
    2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
    3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
    4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
    5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2672/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2672/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Syahreza Simamora als Reza telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " mereka yang melakukan, yang sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram netto " sebagai mana yang didakwakan yaitu melanggar Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Syahreza Simamora als Reza dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu seberat 5 gr (lima) gram netto.
   - Lilitan lagban warna coklat.
   - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A53, warna Electric Black, dengan nomor kartu / sim card (1) 089502584631, sim card (2) 085952918634, Imei 1 : 863491055786054, Imei 2 : 863491055786047.

   Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa M. Syahreza Simamora als Reza dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutannya, terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan lisan yang diajukanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. Syahreza Simamora als Reza** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa M. Syahreza Simamora als Reza bersama dengan saksi Ari Yudiansyah Alias Ari (dituntut secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober 2022 bertempat di Jalan SM. Raja Kel. Siti Rejo Kec. Medan Kota Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, saksi Alfhonsyo Napitupulu, Rahmad Hidayat, SH dan saksi Indra J Damanik, SH anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkotika Polda Sumatera Utara mendapat informasi bahwa terdakwa M. Syahreza Simamora als Reza bersama dengan saksi Ari Yudiansyah Alias Ari (dituntut secara terpisah) sering melakukan peredaran narkotika jenis shabu di Jalan SM. Raja Kel. Siti Rejo Kec. Medan Kota Kota Medan tepatnya di rumah makan Minang Saudara baru, selanjutnya saksi Alfhonsyo Napitupulu, Rahmad Hidayat, SH dan saksi Indra J Damanik, SH anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkotika Polda Sumatera Utara dan setelah mendapatkan nomor WA terdakwa saksi M. Syahreza Simamora als Reza saksi Alfhonsyo Napitupulu, Rahmad Hidayat, SH dan saksi Indra J Damanik, SH bersama dengan teamnya langsung menuju Jalan SM. Raja Kel. Siti Rejo Kec. Medan Kota Kota Medan tepatnya di rumah makan Minang Saudara baru melakukan penyidikan disekitar Jalan SM. Raja Kel. Siti Rejo Kec. Medan Kota Kota Medan tepatnya di rumah makan Minang Saudara baru dengan melakukan Undercover Buy untuk memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa M. Syahreza Simamora als Reza seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 1750.000.- (satu juta tujuh ratus lima

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah adanya kesepakatan antara terdawka M. Syahreza Simamora als Reza untuk melakukan transaksi di Jalan SM. Raja Kel. Siti Rejo Kec. Medan Kota Kota Medan tepatnya di rumah makan Minang Saudara baru kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 wib saksi Alfhonsyo Napitupulu dan Rahmad Hidayat, SH (menyamar sebagai pembeli) melihat terdakwa M. Syahreza Simamora als Reza bersama dengan saksi Ari Yudiansyah Alias Ari (dituntut secara terpisah) masuk ke rumah makan Minang Saudara Baru yang terletak di Jalan SM Raja Kel. Siti Rejo Kec. Medan Kota Kota Medan dan selanjutnya saksi Alfhonsyo Napitupulu dan Rahmad Hidayat, SH bertemu dengan terdakwa M. Syahreza Simamora als Reza dan saksi Ari Yudiansyah Alias Ari untuk melakukan transaksi dan pada saat saksi Ari Yudiansyah als Ari menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu kepada saksi Alfhonsyo Napitupulu dan Rahmad Hidayat, SH dengan seketika itu juga M. Syahreza Simamora als Reza bersama dengan saksi Ari Yudiansyah Alias Ari (dituntut secara terpisah) langsung saksi Alfhonsyo Napitupulu dan saksi Rahmad Hidayat, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. Syahreza Simamora als Reza bersama dengan saksi Ari Yudiansyah Alias Ari (dituntut secara terpisah) dan dari saksi Ari Yudiansyah Alias Ari dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu seberat 5 gr (lima) gram netto, Lilitan lakban warna coklat adalah pembungkus paket shabu dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A53, warna Electric Black, dengan nomor kartu / sim card (1) 089502584631, sim card (2) 085952918634, Imei 1 : 863491055786054, Imei 2 : 863491055786047, selanjutnya terdakwa M. Syahreza Simamora als Reza bersama dengan saksi Ari Yudiansyah Alias Ari di introgasi oleh saksi dan M. Syahreza Simamora als Reza bersama dengan saksi Ari Yudiansyah Alias Ari pun mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu seberat 5 gr (lima) gram netto adalah milik Fadil (dalam lidik) untuk dijual kepada calon pembeli dan terdakwa M. Syahreza Simamora als Reza bersama dengan saksi Ari Yudiansyah Alias Ari akan mendapatkan keuntungan / Upah sebesar Rp.75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) apabila berhasil terjual, selanjutnya terdakwa M. Syahreza Simamora als Reza bersama dengan saksi Ari Yudiansyah Alias Ari beserta barang bukti yang disita di bawa Ke. Kantor Ditresnarkotika Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Bahwa perbuatan terdakwa M. Syahreza Simamora als Reza bersama dengan saksi Ari Yudiansyah Alias Ari sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab.6025/NNF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol,.S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti atas nama terdakwa Ari Yudiansyah Alias Ari dan M. Syahreza Simamora als Reza benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika yang dijual terdakwa M. Syahreza Simamora als Reza bersama dengan saksi Ari Yudiansyah Alias Ari adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidair

Bahwa ia terdakwa M. Syahreza Simamora als Reza bersama dengan saksi Ari Yudiansyah Alias Ari (dituntut secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober 2022 bertempat di Jalan SM. Raja Kel. Siti Rejo Kec. Medan Kota Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, saksi Alfhonsyo Napitupulu, Rahmad Hidayat, SH dan saksi Indra J Damanik, SH anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkotika Polda Sumatera Utara mendapat informasi bahwa terdakwa M. Syahreza Simamora als Reza bersama dengan saksi Ari Yudiansyah Alias Ari (dituntut secara terpisah) ada memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jalan SM. Raja Kel. Siti Rejo Kec. Medan Kota Kota Medan tepatnya di rumah makan Minang Saudara baru, selanjutnya saksi Alfhonsyo Napitupulu, Rahmad Hidayat, SH dan saksi Indra J Damanik, SH anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkotika Polda Sumatera Utara dan setelah mendapatkan nomor WA terdakwa saksi M. Syahreza Simamora als Reza saksi Alfhonsyo Napitupulu, Rahmad Hidayat, SH dan saksi Indra J Damanik, SH bersama dengan teamnya langsung menuju Jalan SM. Raja Kel. Siti Rejo Kec. Medan Kota Kota Medan tepatnya di rumah makan Minang Saudara baru melakukan penyidikan disekitar Jalan SM. Raja Kel. Siti Rejo Kec. Medan Kota Kota Medan tepatnya di rumah makan Minang Saudara baru dengan melakukan Undercover Buy untuk memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa M. Syahreza Simamora als Reza seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 1750.000.- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah adanya kesepakatan antara terdawka M. Syahreza Simamora als Reza untuk melakukan transaksi di Jalan SM. Raja Kel. Siti Rejo Kec. Medan Kota Kota Medan tepatnya di rumah makan Minang Saudara baru kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 wib saksi Alfhonsyo Napitupulu dan Rahmad Hidayat, SH (menyamar sebagai pembeli) melihat terdakwa M. Syahreza Simamora als Reza bersama dengan saksi Ari Yudiansyah Alias Ari (dituntut secara terpisah) masuk ke rumah makan Minang Saudara Baru yang terletak di Jalan SM Raja Kel. Siti Rejo Kec. Medan Kota Kota Medan dan selanjutnya saksi Alfhonsyo Napitupulu dan Rahmad Hidayat, SH bertemu dengan terdakwa M. Syahreza Simamora als Reza dan saksi Ari Yudiansyah Alias Ari untuk melakukan transaksi dan pada saat saksi Ari Yudiansyah als Ari menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu kepada saksi Alfhonsyo Napitupulu dan Rahmad Hidayat, SH dengan seketika itu juga M. Syahreza Simamora als Reza bersama dengan saksi Ari Yudiansyah Alias Ari (dituntut secara terpisah) langsung saksi Alfhonsyo Napitupulu dan saksi Rahmad Hidayat, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. Syahreza Simamora als Reza bersama dengan saksi Ari Yudiansyah Alias Ari (dituntut secara terpisah) dan dari saksi Ari Yudiansyah Alias Ari dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu seberat 5 gr (lima) gram netto, Lilitan lakban warna coklat adalah pembungkus paket shabu dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A53, warna Electric Black, dengan nomor kartu / sim card (1) 089502584631, sim card (2) 085952918634, Imei 1 : 863491055786054, Imei 2 : 863491055786047,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selanjutnya terdakwa M. Syahreza Simamora als Reza bersama dengan saksi Ari Yudiansyah Alias Ari di introgasi oleh saksi dan M. Syahreza Simamora als Reza bersama dengan saksi Ari Yudiansyah Alias Ari pun mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu seberat 5 gr (lima) gram netto adalah milik Fadil (dalam lidik) , selanjutnya terdakwa M. Syahreza Simamora als Reza bersama dengan saksi Ari Yudiansyah Alias Ari beserta barang bukti yang disita di bawa Ke. Kantor Ditresnarkotika Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Bahwa perbuatan terdakwa M. Syahreza Simamora als Reza bersama dengan saksi Ari Yudiansyah Alias Ari sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab.6025/NNF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol,.S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti atas nama terdakwa Ari Yudiansyah Alias Ari dan M. Syahreza Simamora als Reza benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika yang dimiliki terdakwa M. Syahreza Simamora als Reza bersama dengan saksi Ari Yudiansyah Alias Ari adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang **didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi RAHMAD HIDAYAT**
   - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ari Yudiansyah Alias Ari pada hari Rabu tanggal 05

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Oktober 2022, sekira pukul 16.00 WIB, dirumah makan Minang Saudara baru yang terletak di Jalan SM. Raja Kel. Siti Rejo Kec. Medan Kota Kota Medan;

- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa dan Ari Yudiansyah Alias Ari tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram netto, Lilitan lakban wama coklat, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A53, warna Electric Black, dengan nomor kartu / sim card (1) 089502584631, sim card (2) 085952918634, Imei 1 863491055786054, Imei 2 : 863491055786047;
- Bahwa peran Terdakwa dan Ari Yudiansyah Alias Ari adalah kurir atau perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu yang telah menerima, menguasai atau menyerahkan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa harga 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu seberat 5 gr (lima) gram netto seharga Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Ari Yudiansyah Alias Ari apabila transaksi berhasil maka masing-masing Terdakwa dan Ari Yudiansyah Alias Ari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. <u>Saksi INDRA J. DAMANIK</u>

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ari Yudiansyah Alias Ari pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, sekira pukul 16.00 WIB, dirumah makan Minang Saudara baru yang terletak di Jalan SM. Raja Kel. Siti Rejo Kec. Medan Kota Kota Medan;
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa dan Ari Yudiansyah Alias Ari tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram netto, Lilitan lakban wama coklat, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A53, warna Electric Black, dengan nomor kartu / sim card (1) 089502584631, sim card (2) 085952918634, Imei 1 863491055786054, Imei 2 : 863491055786047;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa peran Terdakwa dan Ari Yudiansyah Alias Ari adalah kurir atau perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu yang telah menerima, menguasai atau menyerahkan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa harga 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu seberat 5 gr (lima) gram netto seharga Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Ari Yudiansyah Alias Ari apabila transaksi berhasil maka masing-masing Terdakwa dan Ari Yudiansyah Alias Ari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. <u>Saksi ARI YUDIANSYAH ALIAS ARI</u>

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pkl 16.00 WIB, Jalan SM. Raja Kel. Siti Rejo Kec. Medan Kota Kota Medan tepatnya di dalam rumah makan Minang Saudara baru;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi dan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu seberat 5 gr (lima) gram netto, Lilitan lakban warna coklat, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A53, warna Electric Black, dengan nomor kartu / sim card (1) 089502584631, sim card (2) 085952918634, Imei 1 : 863491055786054, imei 2 : 0863491055786047;
- Bahwa peran saksi adalah orang kerja dari Terdakwa, dalam hal ini saksi sebagai kurir atau perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu , yang menerima, membawa dan menguasai narkotika jenis shabu untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa apabila transaksi yang dilakukan berhasil maka saksi dijanjikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara kerja yang saksi lakukan bersama dengan Terdakwa sebagai kurir atau perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa dihubungi oleh kawannya yang tidak saksi kenal yang mana menyuruh menjemput paket shabu, kemudian untuk menjemput paket shabu tersebut saksi diajak oleh Terdakwa, yang dijemput didaerah Tanah merah Binjai, kemudian setelah ada pembeli saksi bersama dengan Terdakwa mengantarkan paket shabu tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada pembeli, selanjutnya pada saat transaksi dengan pembeli saksi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, setelah tertangkap saksi ketahui bahwa pembeli adalah petugas Kepolisian yang menyamar menjadi pembeli;

- Bahwa pemilik 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram netto adalah milik Terdakwa karena paket shabu tersebut saksi terima langsung dari Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh nya dari Fadil;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bekerja menjadi kurir atau perantara dalam jual bell narkotika jenis shabu karena saksi mengharap upah dan keuntungan dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. Syahreza Simamora als Reza** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pkl 16.00 WIB, Jalan SM. Raja Kel. Siti Rejo Kec. Medan Kota Kota Medan tepatnya di dalam rumah makan Minang Saudara baru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan sepupu Terdakwa yang bernama Ari Yudiansyah ALias Ari;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 5 gr (lima) gram netto, Lilitan lakban warna coklat, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A53, warna Electric Black, dengan nomor kartu / sim card (1) 089502584631, sim card (2) 085952918634, Imei 1: 863491055786054, imei 2 • 863491055786047;
- Bahwa peran Ari Yudiansyah ALias Ari dan Terdakwa adalah sebagai kurir atau perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, yang menerima, membawa dan menguasai narkotika jenis sabu untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa apabila transaksi yang dilakukan berhasil maka Terdakwa dan Ari Yudiansyah ALias Ari dijanjikan upah oleh Fadil masing-masing sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa cara kerja saksi Ari Yudiansyah ALias Ari yang dilakukan bersama dengan Terdakwa dengan cara Terdakwa dihubungi oleh temen Terdakwa yang tidak dikenal oleh Ari Yudiansyah ALias Ari dimana menyuruh menjemput paket sabu, kemudian untuk menjemput paket sabu tersebut Ari Yudiansyah ALias Ari diajak oleh Terdakwa, yang dijemput didaerah Tanah merah Binjai, kemudian setelah ada pembeli Ari Yudiansyah ALias Ari bersama dengan Terdakwa mengantarkan paket sabu tersebut kepada pembeli, selanjutnya pada saat transaksi dengan pembeli Ari Yudiansyah ALias Ari dan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, setelah tertangkap Ari Yudiansyah ALias Ari ketahui dimana pembeli adalah petugas Kepolisian yang menyamar menjadi pembeli;
- Bahwa pemilik 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 5 gr (lima) gram netto adalah milik teman Terdakwa yang bernama Fadil;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu bersama dengan sepupu Terdakwa yang bernama Ari Yudiansyah ALias Ari;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Ari Yudiansyah ALias Ari bekerja menjadi kurir atau perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu karena Terdakwa dan Ari Yudiansyah ALias Ari mengharap upah dan keuntungan dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 5 gr (lima) gram netto;
- Lilitan lagban warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A53, warna Electric Black, dengan nomor kartu / sim card (1) 089502584631, sim card (2) 085952918634, Imei 1 : 863491055786054, Imei 2 : 863491055786047;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara aquo telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pkl 16.00 WIB, Jalan SM. Raja Kel. Siti Rejo Kec. Medan Kota Kota Medan tepatnya di dalam rumah makan Minang Saudara baru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan sepupu Terdakwa yang bernama Ari Yudiansyah ALias Ari;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 5 gr (lima) gram netto, Lilitan lakban warna coklat, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A53, warna Electric Black, dengan nomor kartu / sim card (1) 089502584631, sim card (2) 085952918634, Imei 1: 863491055786054, imei 2 • 863491055786047;
- Bahwa peran Ari Yudiansyah ALias Ari dan Terdakwa adalah sebagai kurir atau perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, yang menerima, membawa dan menguasai narkotika jenis sabu untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa apabila transaksi yang dilakukan berhasil maka Terdakwa dan Ari Yudiansyah ALias Ari dijanjikan upah oleh Fadil masing-masing sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara kerja saksi Ari Yudiansyah ALias Ari yang dilakukan bersama dengan Terdakwa dengan cara Terdakwa dihubungi oleh temen Terdakwa yang tidak dikenal oleh Ari Yudiansyah ALias Ari dimana menyuruh menjemput paket sabu, kemudian untuk menjemput paket sabu tersebut Ari Yudiansyah ALias Ari diajak oleh Terdakwa, yang dijemput didaerah Tanah merah Binjai, kemudian setelah ada pembeli Ari Yudiansyah ALias Ari bersama dengan Terdakwa mengantarkan paket sabu tersebut kepada pembeli, selanjutnya pada saat transaksi dengan pembeli Ari Yudiansyah ALias Ari dan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, setelah tertangkap Ari Yudiansyah ALias Ari ketahui dimana pembeli adalah petugas Kepolisian yang menyamar menjadi pembeli;
- Bahwa pemilik 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 5 gr (lima) gram netto adalah milik teman Terdakwa yang bernama Fadil;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu bersama dengan sepupu Terdakwa yang bernama Ari Yudiansyah ALias Ari;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Ari Yudiansyah ALias Ari bekerja menjadi kurir atau perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu karena Terdakwa dan Ari Yudiansyah ALias Ari mengharap upah dan keuntungan dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana maka berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Ad. 1. **Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa **M. Syahreza Simamora als Reza ;**

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa setelah mengamati Terdakwa selama persidangan, baik dari cara Terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Setiap Orang" dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. **Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman" Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa tanpa hak dan melawan hukum maksudnya tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga apabila dilakukan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pkl 16.00 WIB, Jalan SM. Raja Kel. Siti Rejo Kec. Medan Kota Kota Medan tepatnya di dalam rumah makan Minang Saudara baru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan sepupu Terdakwa yang bernama Ari Yudiansyah ALias Ari;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 5 gr (lima) gram netto, Lilitan lakban warna coklat, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A53, warna Electric Black, dengan nomor kartu / sim card (1) 089502584631, sim card (2) 085952918634, Imei 1 : 863491055786054, imei 2 : 0863491055786047;
- Bahwa peran Ari Yudiansyah ALias Ari dan Terdakwa adalah sebagai kurir atau perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, yang menerima, membawa dan menguasai narkotika jenis sabu untuk dijual kepada pembeli;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa apabila transaksi yang dilakukan berhasil maka Terdakwa dan Ari Yudiansyah ALias Ari dijanjikan upah oleh Fadil masing-masing sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pemilik 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 5 gr (lima) gram netto adalah milik teman Terdakwa yang bernama Fadil;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu bersama dengan sepupu Terdakwa yang bernama Ari Yudiansyah ALias Ari;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Ari Yudiansyah ALias Ari bekerja menjadi kurir atau perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu karena Terdakwa dan Ari Yudiansyah ALias Ari mengharap upah dan keuntungan dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum tersebut dapat dikategorikan orang yang membeli narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. **Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ‘mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan’ Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa unsur ini mensyaratkan Pelaku perbuatan yang didakwakan lebih dari 1 (satu) orang, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
- Bahwa dalam perkara aquo, Terdakwa dan Ari Yudiansyah ALias Ari secara bersama sama menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti Pelaku perbuatan menggunakan narkotika bagi diri sendiri dalam perkara ini adalah lebih dari 1 (satu) orang sebagai Orang yang melakukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur 'Meraka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan' dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, maka dengan itu dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah Terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan Terdakwa ;

Hal-Hal Memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika ;

Hal- Hal Meringankan

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara pengganti denda yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Terdakwa telah ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dalam amar putusan diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan sampai selesai menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana Terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **M. Syahreza Simamora als Reza ,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman "** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum **;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** serta denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00** (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 5 gr (lima) gram netto;
   - Lilitan lagban warna coklat;
   - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A53, warna Electric Black, dengan nomor kartu / sim card (1) 089502584631, sim card (2) 085952918634, Imei 1 : 863491055786054, Imei 2 : 863491055786047;

   Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh kami, Immanuel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zufida Hanum, S.H., M.H., dan Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febriyandi Ginting, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sri Delyanti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Zufida Hanum, S.H., M.H.	**Immanuel, S.H., M.H.**
Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Febriyandi Ginting, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)